

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7195/2539

นาย สุทัศน์ สุทธิพิสิทธิ์ชัย กับพวก
นาย ช้วน แจ่มศรี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 56 วรรคท้าย, มาตรา 248 วรรคหนึ่ง, มาตรา 249 วรรคสอง
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2534 มาตรา 11 (3), มาตรา 124

จำเลยฎีกาว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องปัญหานี้เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จะมีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์จำเลยก็มีสิทธิยกขึ้นฎีกาได้คดีนี้เป็นคดีละเมิดมิใช่คดีครอบครัวที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัวซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา11(3)แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.2534ดังนั้นเมื่อมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องความสามารถของโจทก์ที่2ถึงที่7ซึ่งเป็นผู้เยาว์ในคดีนี้ศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจแก้ไขข้อบกพร่องโดยตั้งโจทก์ที่1เป็นผู้แทนเฉพาะคดีให้แก่โจทก์ที่2ถึงที่7ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา56วรรคสุดท้าย โดยโจทก์ที่1ไม่จำเป็นต้องขออำนาจในการดำเนินคดีนี้แทนโจทก์ที่2ถึงที่7จากศาลเยาวชนและครอบครัวคดีนี้โจทก์ทั้งแปดต่างใช้สิทธิเฉพาะตัวของโจทก์แต่ละคนฟ้องให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดแม้จะฟ้องรวมกันมาก็ต้องถือทุนทรัพย์ของโจทก์แต่ละคนแยกกันเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่2ที่3และที่4ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องให้แก่โจทก์แต่ละคนไม่เกินสองแสน

บาทซึ่งถือเป็นทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาจึงต้องห้ามมิให้จำเลยที่2ที่3และที่4ฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา248วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 ดำเนินคดีในฐานะส่วนตัว และบิดาซึ่งเป็นผู้แทนโดย
ชอบธรรมและขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 ผู้เยาว์อันเกิดกับนางสุ
วรรณ สุทธิพิสิทธิ์ชัย ผู้ตายโจทก์ที่ 8 เป็นมารดาของผู้ตายวันที่ 31 มีนาคม 2534
เวลาประมาณ 13.30 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างและตัวแทนของจำเลยที่ 2 ที่ 3
และที่ 4 ขับรถสามล้อเครื่องรับจ้างหมายเลขทะเบียน 1 ส-6421 กรุงเทพมหานคร
ซึ่งจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองและนำเข้าร่วมกิจการรับส่งคน
โดยสารกับจำเลยที่ 4 ไปในกิจการค้าอันเป็นธุรกิจปกติของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4
ส่วนจำเลยที่ 5 เป็นผู้รับประกันภัยรถสามล้อเครื่องคันดังกล่าว จำเลยที่ 1 ขับรถสา
มล้อเครื่องคันดังกล่าวด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังได้เปลี่ยนช่อง
เดินรถอย่างกะทันหันหันล้าเข้าไปในช่องเดินรถด้านที่ขับสวนทางมาเป็นเหตุให้เจ็วชน
รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กรุงเทพมหานคร 1ท-2295 ที่โจทก์ที่ 1 เป็นผู้
ขับและผู้ตายนั่งซ้อนท้าย เป็นเหตุให้โจทก์ที่ 1 และผู้ตายได้รับอันตรายสาหัส และผู้
ตายถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา โจทก์ทั้งแปดได้รับความเสียหาย รวมเป็นค่าเสีย
หายทั้งสิ้น 1,465,670 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน
จำนวน 1,465,670 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 1,364,719
บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ทั้งแปด

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ได้นำรถสามล้อเครื่องหมายเลข ทะเบียน 1 ส-6421 กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจการของจำเลยที่ 4 และโอนเป็น ของจำเลยที่ 4 ชั่วคราว แต่มิได้ดำเนินกิจการค้าร่วมกับจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 3 มิได้ เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองรถสามล้อเครื่องคันดังกล่าว จำเลยที่ 1 มิใช่ลูกจ้างและ ตัวแทนของจำเลยที่ 2 และที่ 3 และมีได้ขับรถสามล้อเครื่องคันดังกล่าวไปในกิจการ ค้าอันเป็นธุรกิจปกติของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ค่าเสียหายตามฟ้องสูงเกินความเป็นจริง โจทก์ที่ 1 ไม่ใช่บิดาผู้แทนโดยชอบธรรม และไม่มีอำนาจขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของ โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 และที่ 5 ให้การว่า จำเลยที่ 4 มิใช่ นายจ้างของจำเลยที่ 1 และไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในรถสามล้อเครื่อง หมายเลขทะเบียน 1 ส-6421 กรุงเทพมหานคร รถสามล้อเครื่องคันดังกล่าว มิได้ร่วมในกิจการของจำเลยที่ 4 เหตุ คดีนี้เกิดจากความประมาทของโจทก์ที่ 1 ค่าเสียหายสูงเกินความจริง จำเลยที่ 5 จะ ต้องรับผิดชอบเมื่อผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และไม่เกินจำนวนที่จำกัด ความรับผิดไว้ในสัญญาประกันภัย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาในจำเลยที่ 1 และที่ 4 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 466,212.65 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 31 มีนาคม 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งแปด ส่วนจำเลยที่ 5 ให้รับผิดชอบในต้นเงิน 66,212.65 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 มีนาคม 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งแปด

โจทก์ทั้งแปด จำเลยที่ 4 และที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 ด้วย โดยให้จำเลยที่ 5 ร่วมรับผิดชอบในต้นเงิน 125,000 บาท นอกจากที่

แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาประการแรกว่าโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 ไม่มีอำนาจฟ้อง ปัญหานี้เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จะมีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์จำเลยที่ 2 และที่ 3 ก็มีสิทธิยกขึ้นฎีกาได้ เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีละเมิดมิใช่คดีครอบครัวที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาล หรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัวซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 11(3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ดังนั้น เมื่อมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องความสามารถของโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 ซึ่งเป็นผู้เยาว์ในคดีนี้ศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจแก้ไขข้อบกพร่องโดยตั้งโจทก์ที่ 1 เป็นผู้แทนเฉพาะคดีให้แก่โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 56 วรรคสุดท้าย โดยโจทก์ที่ 1 ไม่จำเป็นต้องขออำนาจในการดำเนินคดีนี้แทนโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 จากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ส่วนที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกาว่า การที่รถชนกันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของโจทก์ที่ 1 จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ทั้งแปด เพราะจำเลยที่ 2 เป็นเพียงผู้ให้เช่ารถสามล้อเครื่องและจำเลยที่ 3 ไม่ใช่เจ้าของรถสามล้อเครื่องไม่ใช่นายจ้างหรือตัวการของจำเลยที่ 1 และไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ จากรถสามล้อเครื่อง ค่าเสียหายที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้สูงเกินไป ซึ่งเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงนั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์ทั้งแปดต่างใช้สิทธิเฉพาะตัวของโจทก์แต่ละคนฟ้องให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิด แม้จะฟ้องรวมกันมาก็ต้องถือทุนทรัพย์ของโจทก์แต่ละคนแยกกัน เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 2 ที่

3และที่ 4 ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายพร้อมดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องให้แก่โจทก์แต่ละคนไม่เกินสองแสนบาท ซึ่งถือทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกา จึงต้องห้ามมิให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 และสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 4 มานั้นจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน และให้ยกฎีกาจำเลยที่ 4

(กนก พรธรรักษ์-พิมล สมานิตย์-สมชัย สายเชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>